

Manifestação Técnica V4 — PL nº 1840/2026

Ofício: CVL nº 925/2026 | **Órgão:** SMDE | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 925/2026, referente ao PL nº 1840/2026, de autoria do Vereador Marcio Santos, que dispõe sobre gratuidade de orçamentos e visitas técnicas, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor**, com três ressalvas operacionais (síntese adversarial pró/contra, V4).

O que o PL muda

O PL assegura gratuidade de orçamento prévio e visita técnica, vedando cobrança prévia à contratação. Admite cobrança excepcional para projetos complexos com trabalho intelectual especializado, com três condições cumulativas. Sanção: multa de R\$ 2.000 por ocorrência (IPCA-E), com gradação e suspensão de alvará em reincidência.

Tensão da análise adversarial

PRÓ: o PL codifica entendimento PROCON já consolidado e reduz assimetria de informação — mecanismo clássico de eficiência.

CONTRA: o custo da visita é insumo real do serviço, a multa de R\$ 2.000 corresponde a ~30% da receita mensal típica de um MEI, e a salvaguarda subjetiva gera litígio. Risco real de migração para informalidade.

Os dois lados convergem que o **princípio** da gratuidade é sólido e o ponto sensível é a **regulamentação**. A síntese acolhe o argumento PRÓ no mérito e o argumento CONTRA na proporcionalidade.

Ressalvas técnicas (uma nova)

(i) **Critério objetivo de complexidade** para a salvaguarda do §1º — parâmetros operacionais como horas de trabalho intelectual, exigência de profissional habilitado em CREA/CAU;

(ii) **Gradação proporcional da multa por porte** — sugere-se R\$500/R\$1.000/R\$2.000 escalonados por reincidência para MEI, valor cheio para empresas maiores. Sem gradação, a sanção é punitiva e não corretiva (NOVO na V4);

(iii) **Designação do PROCON Carioca** como órgão fiscalizador.

Conclusão

A análise adversarial **mantém a posição** da V3 e **adiciona ressalva substantiva** sobre gradação da multa por porte do agente. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 1840/2026.